中山港口石特社区分流路“5·15”一般淹溺事故调查报告

信息来源：本网 发布日期：2024-08-26 分享

2024年5月15日18时许，港口镇石特社区分流涌深岑高速桥底发生一起一人死亡的一般生产安全事故。5月16日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、总工会、港口镇应急管理局等有关部门组成的中山港口石特社区分流路“5·15”一般淹溺事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山港口石特社区分流路“5·15”一般淹溺事故是一起因生产经营单位未落实安全防护措施以及工人安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程及企业情况

1.长沙市祥善通信工程有限公司基本信息

长沙市祥善通信工程有限公司，统一社会信用代码：91430124MA7FL5WQ8D，法定代表人：程某芝，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：200万，成立日期：2022年02月09日，登记机关：宁乡市市场监督管理局，住所：湖南省宁乡市黄材镇青羊社区黄材大道191号，经营范围：一般项目：其他未列明建筑业；网络设备销售；网络技术服务；互联网设备销售；光通信设备销售；互联网安全服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术综合应用系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；专业设计服务；工业机器人安装、维修；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；通用设备修理；移动通信设备制造；光通信设备制造；通信交换设备专业修理；通信传输设备专业修理；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；住宅水电安装维护服务；市政设施管理；城乡市容管理；卫星通信服务；建筑材料销售；五金产品零售；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

2.中山市星瑞通信设备工程有限公司基本信息

中山市星瑞通信设备工程有限公司，统一社会信用代码：91442000MA7F45GK4T，法定代表人：王某，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：50万，成立日期：2022年01月17日，登记机关：中山市市场监督管理局，住所：中山市三乡镇大布村塘下大街1号104卡（住所申报），经营范围：许可项目：建设工程施工；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；通信设备销售；移动通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通讯设备销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）相关人员基本信息

1.企业主要负责人身份信息

国务院 互联网+督查 平台
关于阻碍民营经济发展壮大
问题线索征集
扫描上方小程序码
反映问题线索

生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，户籍地址：河南省周口市经
通信工程有限公司主要负责人、实际控制人、公司监事，与公司法定代表人程某芝系夫妻关系。
日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，户籍地址：中山市石岐
设备工程有限公司法定代表人、主要负责人。

生日期：19**年**月**日，居民身份号码：**********，户籍地址：湖南省宁乡
有限公司主要负责人（实际控制人）李某祥聘请的工人，未与长沙市祥善通信工程有限公司签订

通信设备工程有限公司主要负责人（法定代表人）王某通知长沙市祥善通信工程有限公司主要负
特社区分流涌深岑高速桥底敷设通讯线缆（该工程为中山市星瑞通信设备工程有限公司的预敷设
同，工程需横跨河涌，长度约50米，工程造价人民币450元包工不包料）。18时许，李某祥一行5
桥将线缆送到河涌对岸，罗某雄在观察完现场环境后否定了该计划，主动要求以游泳的方式完成

敷设工作，该方案得到了李某祥的默许。随后，罗某雄在未穿戴救生衣等水上作业所需的安全防护用品的情况下将线缆的一端咬在嘴里下水作业，在游至离对岸约20米（第三根桥墩）处时沉入水下淹溺致死。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

罗某雄安全意识淡薄，在未穿戴救生衣等水上作业所需的安全防护用品的情况下，盲目自信下水泅渡过河作业淹溺致死。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.长沙市祥善通信工程有限公司未对从业人员罗某雄进行安全生产教育和培训；未为从业人员罗某雄提供符合国家标准或行业标准的救生衣等劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用救生衣等劳动防护用品。

2.长沙市祥善通信工程有限公司主要负责人（实际控制人）李某祥未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患（水中作业危险系数高，工人作业时未穿戴救生衣等劳动防护用品）。

3.中山市星瑞通信设备工程有限公司未与承包单位长沙市祥善通信工程有限公司签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经调查认定，长沙市祥善通信工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训；未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山港口石特社区分流路“5·15”一般淹溺事故的事故单位和有关责任人作出如下处理：

（一）长沙市祥善通信工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十五条的规定，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由港口镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对长沙市祥善通信工程有限公司对事故负有责任的违法行为进行行政处罚。

（二）长沙市祥善通信工程有限公司主要负责人（实际控制人）李某祥违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项的规定，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由港口镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对李某祥的违法行为进行行政处罚。

（三）中山市星瑞通信设备工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。建议由港口镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对中山市星瑞通信设备工程有限公司的违法行为进行行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）长沙市祥善通信工程有限公司、中山市星瑞通信设备工程有限公司

长沙市祥善通信工程有限公司应深刻汲取事故教训，举一反三，加强企业安全管理工作，主要负责人要带头组织开展事故隐患大排查大整改，重点排查从业人员的劳动防护用品是符合国家标准或行业标准，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，同时应加强员工安全管理和安全生产教育培训，提高员工的安全意识与自我保护的能力，杜绝类似事故的发生。

中山市星瑞通信设备工程有限公司作为工程发包方，应深刻汲取事故教训，举一反三，加强企业安全管理工作，积极与承包方签订专门的安全生产管理协议，对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，严把资质关，同时应加强施工现场的安全管理和安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识与自我保护的能力，杜绝类似事故的发生。

（二）港口镇人民政府

港口镇人民政府要汲取事故教训，高度重视安全生产各项工作，高位推进安全生产工作走深走实，推动各项安全防范措施落地见效，切实防范遏制各类事故发生。一是统筹发展和安全，狠抓安全生产责任制落实，督促安委会成员单位严格按照“三管三必须”要求做好各重点行业领域的安全生产工作；二是紧盯道路交通、消防、危险化学品、工贸、在建工程、城镇燃气等重点行业领域，不断加大执法检查力度，对违法违规行为坚决“零容忍”；三是坚持“执法与服务并重”，持续开展安全生产宣传教育，做到“查处一案、警示一片、教育一方”，强化企业安全生产意识，提升企业本质安全水平。

中山港口石特社区分流路“5·15”一般淹溺事故案调查组

2024年7月29日

打印 关闭



人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
05604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率，IE8.0以上版本浏览器浏览本站

机关 适老化 无障碍服务